MODALIDADES PREVENTIVAS

Es una empresa de reparación de ordenadores con 6 trabajadores. El propietario trabaja habitualmente en el establecimiento, tiene formación preventiva adecuada para las funciones que pretende asumir y su actividad no está incluida en el anexo 1 del reglamento.

1. Pregunta: ¿Podría encargarse personalmente el empresario de la prevención, que limitación tendría?
2. Respuesta: Asunción personal por el empresario. Cumple los requisitos indicados. La vigilancia de la salud y las actividades que no asuma deben cubrirse mediante otra modalidad.

Distingue las 4 modalidades preventivas principales- incluyendo la anterior- justificando cual podrían utilizar 4 empresas según sus características.

Planteado a la clase todas ellas y realizar un ejercicio de compresión de materia explicada con alguna regla que ayude a recordar las 4 modalidades existentes.

a) Asumiendo personalmente tal actividad.
El propio empresario asume directamente las funciones preventivas de nivel básico e intermedio.

Un taller/local de reparación de ordenadores con 6 empleados. Al ser un centro único con menos de 25 trabajadores, sin riesgos de Anexo I y con el dueño trabajando allí a diario con formación básica, cumple todos los requisitos legales. La vigilancia de la salud la contratará aparte.



b) Designando a uno o varios trabajadores para llevarla a cabo.
El empresario designa a uno o varios trabajadores para encargarse de las tareas de prevención, otorgándoles tiempo de su jornada laboral y los medios necesarios.

Un estudio de arquitectura o diseño web con 35 trabajadores. Excede el límite de 25 para la asunción personal, pero no llega a los 500 empleados para exigir un servicio propio. Nombrar a 2 empleados formados como trabajadores designados cubre eficazmente la gestión interna.



c) Constituyendo un servicio de prevención propio.
La empresa crea un departamento o unidad organizativa específica y dedicada en exclusiva a la prevención dentro de su propia estructura, contando con al menos dos especialidades preventivas.

MODALIDADES PREVENTIVAS

Una fábrica química de fertilizantes con 300 empleados. Al ser una actividad del Anexo I y superar el umbral de 250 trabajadores, la ley exige la constitución obligatoria de un Servicio de Prevención Propio.



d) Recurriendo a un servicio de prevención ajeno.
La empresa contrata a una entidad especializada y acreditada externamente para que asuma total o parcialmente la gestión de los riesgos laborales y la vigilancia de la salud.

Una cadena de fruterías con 80 trabajadores repartidos en 12 tiendas. No pueden usar la asunción personal (por superar los 25 trabajadores y tener múltiples centros) ni están obligados a crear un SPP. Contratar un SPA externaliza la gestión de forma eficiente y ajustada a la ley.

MODALIDADES PREVENTIVAS



Ejemplo real:
En Stellantis Figueruelas hay entre 15 y 20 profesionales dedicados exclusivamente a la prevención en su Servicio de Prevención Propio, divididos entre técnicos superiores de seguridad, ergónomos, médicos y enfermeros del trabajo. Además, cuenta con 8 delegados de prevención elegidos por el comité de empresa, que es el máximo que establece la ley para plantillas de más de 4.000 trabajadores.

